

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고객확인제도(6) – 특수 유형(1)

Key Points

Q

**가상자산거래소의 임직원은 본인이 소속된
가상자산거래소를 이용하여 코인 거래를 할 경우
준법감시본부에 이를 승인받아 거래하면 될까요?**

A

아닙니다.

가상자산거래소의 내부통제 강화의 일환으로
가상자산거래소의 임직원은 해당 임직원이 소속된
가상자산거래소에서 거래를 하여서는 안됩니다.

학습목표 TODAY'S GOAL

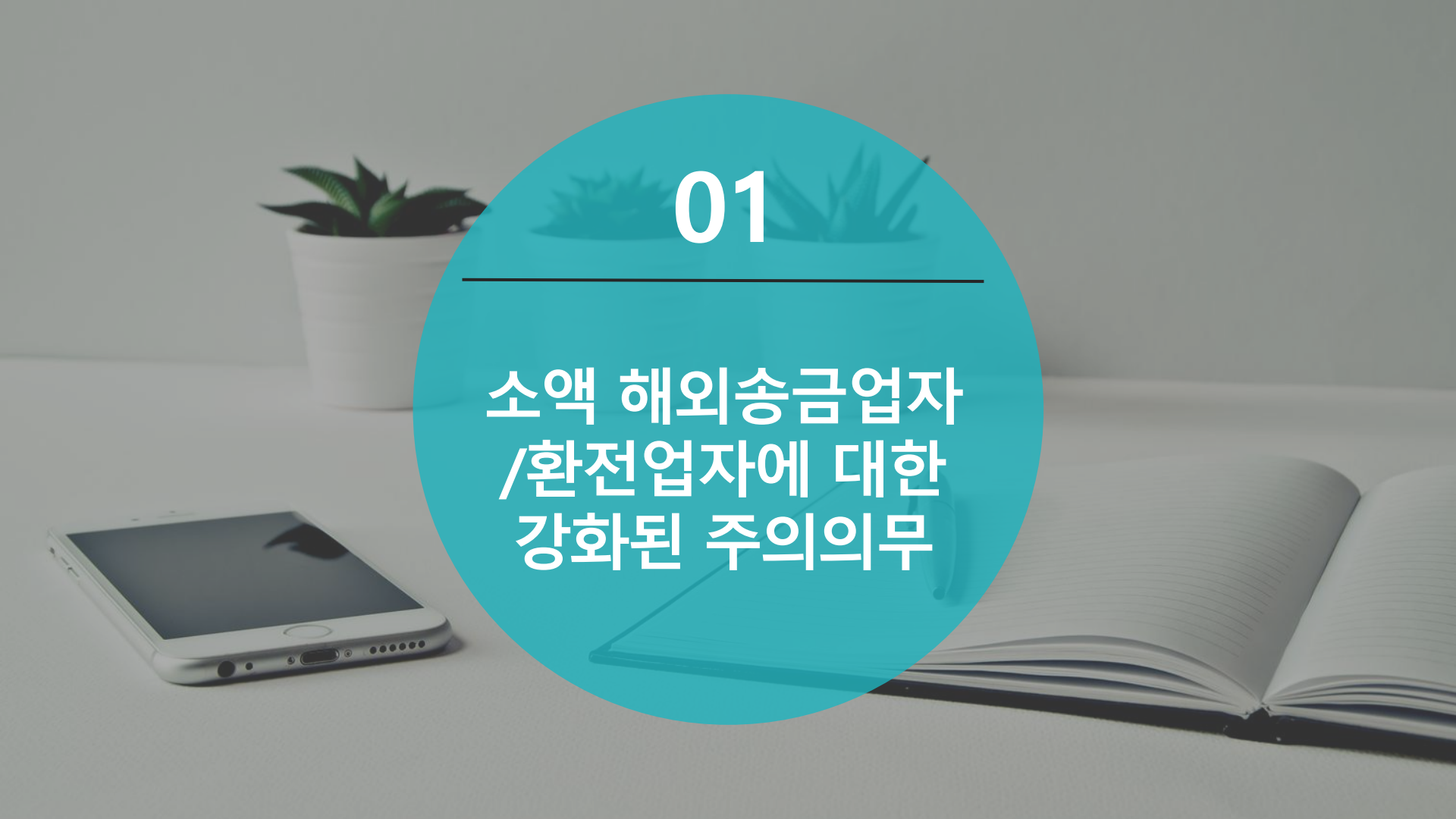
- » 소액해외송금업자/환전업자의 ML리스크를 설명할 수 있다.
- » 전자금융업자/대부업자의 ML 리스크를 설명할 수 있다.
- » 가상자산사업자의 ML 리스크를 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 소액해외송금업자/환전업자의 ML리스크
- » 전자금융업자/대부업자의 ML 리스크
- » 가상자산사업자의 ML 리스크





01

소액 해외송금업자
/환전업자에 대한
강화된 주의의무

1 소액 해외송금업자에 대한 강화된 주의의무

소액 해외송금업자란?

- 법령상 소액해외송금업을 하려는 자는 일정한 등록 요건을 구비하여 기획재정부 장관에게 등록을 하여야 함(외국환거래법 제8조 제3항 제2호),
 - ① 상법상 회사로서 **자기자본이 10억원 이상일 것**
 - ② 재무건전성 기준을 충족할 것(자기자본에 대한 부채총액 비율은 200%)
 - ③ 필요한 시스템 및 인력 구축(소액해외송금업자는 전산시설/전산전문 인력(5명 이상) 및 자금세탁방지 체계를 구축하고, 한국은행과 외환전산망을 연결해야 함)
 - ④ 외국환 전문인력 2인 이상 확보
 - ⑤ 임원에게 결격 사유가 없을 것

1 소액 해외송금업자에 대한 강화된 주의의무

소액 해외송금업자의 송금한도 변경

- 2026년부터 외국환거래법 개정을 통하여 은행권과 비은행권 구분 없이 연간 10만 달러까지 증빙 자료 없이 해외송금 할 수 있게 됨

개정 전	개정 후
• 건당 지급 및 수령한도 : 각 미화 5천달러 • 연간 지급 및 수령 누계 한도 각 미화 5만달러	• 건당 지급 및 수령한도 : 각 미화 5천달러 • 연간 지급 및 수령 한도 누계 : 모든 금융회사(은행, 증권, 소 액해외송금업자 등)를 통합하 여 각각 미화 10만달러

1 소액 해외송금업자에 대한 강화된 주의의무

소액 해외송금업자의 업무범위

- 소액해외송금업체 이용시 사전에 등록된 금융회사의 계좌를 통해 거래하여야 하며, 금융실명법 및 자금세탁방지업무가 부과됨
- 현재 26여개 업체가 등록되어 있으며, 다양한 통화로 송금이 가능

소액해외송금업 거래규모

(단위 : 억불, 백만건)

구 분		'21년	'22년	'23년	'24년
전 체	송금액	83.7	83.3	125.6	152.6
	(당발)	73.4	68.8	109.2	132.1
	(타발)	10.3	14.5	16.5	20.5
	송금건수	10.5	13.5	20.0	25.1
	(당발)	9.5	11.9	18.0	22.7
	(타발)	1.1	1.6	2.0	2.4

1 소액 해외송금업자에 대한 강화된 주의의무

소액 해외송금업자의 자금세탁 취약성

- 소액해외송금업자는 비대면거래 위주의 영업방식과 원가 절감 등을 위한 묶음송금방식 등으로 인해 자금세탁 위험에

묶음송금방식 : 일정 기간(1~2일) 송금신청 건을 모아서 한번에 송금하거나(pooling), 해외 협력업체에 미리 거액을 송금하고서 동 자금으로 지급하는 방식(Prefunding)을 주요 사용

- 합리적 이유 없이 불특정 다수로부터 소액을 입금받은 후 해외로 송금한 사례 발생
- 국내 거주 외국인 및 취약 계층을 상대로 사기 대출 모집 후 관련자 계좌로 입금받은 거액을 해외송금 처리한 거래가 발생

1 소액 해외송금업자에 대한 강화된 주의의무

소액 해외송금업자의 자금세탁방지 의무

- 고객확인 의무
 - 신원확인 은 단순 이름·전화번호를 넘어 주소, 연락처, 계좌 실소유자 여부까지 모두 포함됨
 - 거래목적과 자금원천, 직업, 업종까지 확인해야 하며, 일회성이 아닌 주기적 정보 재확인 의무도 부과됨
- 의심거래보고 의무
- 전신송금 시 정보제공 의무 부과
 - 100만 원이 넘는 전신송금 시에는 송금인·수취인 이름과 계좌번호 등을 송금 받는 금융회사에 제공해야 함

1 소액 해외송금업자에 대한 강화된 주의의무

소액 해외송금업자(금융감독원 포탈 - 파인)

- 2025년 12월 현재 26개의 소액해외송금업(독립형)이 업을 영위하고 있음
(소액해외송금업자의 현황은 금융감독원 포탈 "파인"에서 확인이 가능함)



The screenshot displays the 'FINE' portal interface. At the top, there is a navigation bar with the 'FINE 파인' logo and various menu items like '금융상품 찾기', '금융꿀팁 찾기', '내 돈 관리', '금융회사 정보', '신고·상담·자문 서비스', and '알아두면 유익한 사이트'. The main content area is titled '등록현황 조회(독립형)' (Registration Status Search (Independent Type)). Below the title, there is a breadcrumb trail: 'home > 금융회사 정보 > 소액해외송금업 조회 > 등록현황'. A text box states: '본 페이지에서는 독립형 소액해외송금업자로 정식 등록된 업체의 등록번호, 등록일자, 등록구분(일반 또는 소규모전업자), 상호, 대표자 등을 확인하실 수 있습니다.' (On this page, you can check the registration number, registration date, registration category (General or Small-scale full-time), trade name, and representative of formally registered independent small foreign remittance businesses.) Below this, there is a search filter section with '등록구분' (Registration Category) set to '전체' (All) and a search button. At the bottom, it shows '전체 :30건 [1/3 페이지]' (Total: 30 items [1/3 pages]). On the left sidebar, there is a '금융회사 정보' (Financial Company Information) section with a list of links: '제도권 금융회사 조회' (Institutional Financial Company Search), '등록대부업체 통합관리' (Registered Lending Company Integrated Management), and '소액해외송금업 조회' (Small Foreign Remittance Business Search), which is currently selected and expanded to show '등록현황 조회(독립형)' (Registration Status Search (Independent Type)) and '등록현황 조회(위탁형)' (Registration Status Search (Entrusted Type)).

환전업자에 대한 주의의무

- 환전영업자란 환전업무를 사업으로 영위하기 위해서 관세청장(환전 영업장을 관할하는 세관장)에게 등록한 자(2026년 1월말 약 1,340여개 업체가 등록되어 영업 중)
- 환전업자의 업무범위
 - ✓ 고객으로부터 외국 통화 및 외국에서 발행된 여행자수표를 받고 그에 상응하는 원화 지급업무(동일자, 동일인 기준 미화 2만불을 초과하는 외국통화 등을 매입하는 경우에는 고객의 당해 외국통화 등의 취득이 신고 등의 대상인지 여부를 확인하여야 함)
 - ✓ 미화 2천불 이하(환전장부 전산관리 업자는 미화 4천불) 범위 내에서 원화를 받고 외국통화 매도
 - ✓ 비거주자가 최근 입국일 이후 당해 체류기간 중 외국환업무취급 기관 또는 환전영업자에게 원화를 대가로 외국통화 등을 매각한 실적 범위 내에서 재환전

1 환전업자에 대한 강화된 주의의무

환전업자의 AML/CFT 취약점 및 자금세탁사례

- 높은 우대환율로 은행과 경쟁하나, 영세성, 외국인 상대 등 특징, 환치기 송금 등 불법 유혹에 취약 평가
- 가상자산을 이용한 환치기 증가(수십개의 차명계좌를 이용한 전통적인 환치기에서 규제를 받지 않는 가상자산을 이용하는 것으로 수법 변화)

1 환전업자에 대한 강화된 주의의무

환전영업자 현황

구분	법인환전업	개인환전업	카지노업	판매업	호텔·숙박업	기타	총합계
강원	8	3	2		28		41
경기	24	153		10	35	15	237
경남	5	3			15		23
경북	2	2		4	16	1	25
광주	2	2			5		9
대구	4	6	1	1	10		22
대전		6			6		12
부산	15	34	2	8	39	2	100
서울	96	282	3	26	158	38	603
세종					1		1
울산	2	3		1	8		14
인천	12	30	2		20		64
전남					15	5	20
전북	1	3			13	1	18
제주	32	29	8	2	43	3	117
충남	1	15		1	11		28
충북		5		1	5		11
총합계	204	576	18	54	428	65	1,345

1 환전업자에 대한 강화된 주의의무

환전업자 등록 조회 – 관세청 사이트

정보공개

관세행정

알림·소식

국민참여

관세청소개

알림·소식

환전영업자

홈 > 알림·소식 > 통합·자료실 > 환전영업자

공지사항

공고·공시

홍보마당

국제기구 현황 및 활동

통합·자료실

관세행정안내자료

관세용어 사전

민원서식 및 작성요령

자료실

환전영업자

관세연감

전체 127 건 1/13 페이지

10건

제목+내용

검색어를 입력하세요

검색

번호	제목	작성자	등록일	조회수
127	2024년 3월말 기준 전국 환전영업자 등록 현황입니다.	안단비	2024.04.03	5744
126	신사업 규제 신속 확인·면제 신청 접수 알림	안단비	2024.03.19	8912
125	2024년 2월말 기준 전국 환전영업자 등록 현황입니다.	안단비	2024.03.05	11983
124	2024년 1월말 기준 전국 환전영업자 등록 현황입니다.	안단비	2024.02.07	18053

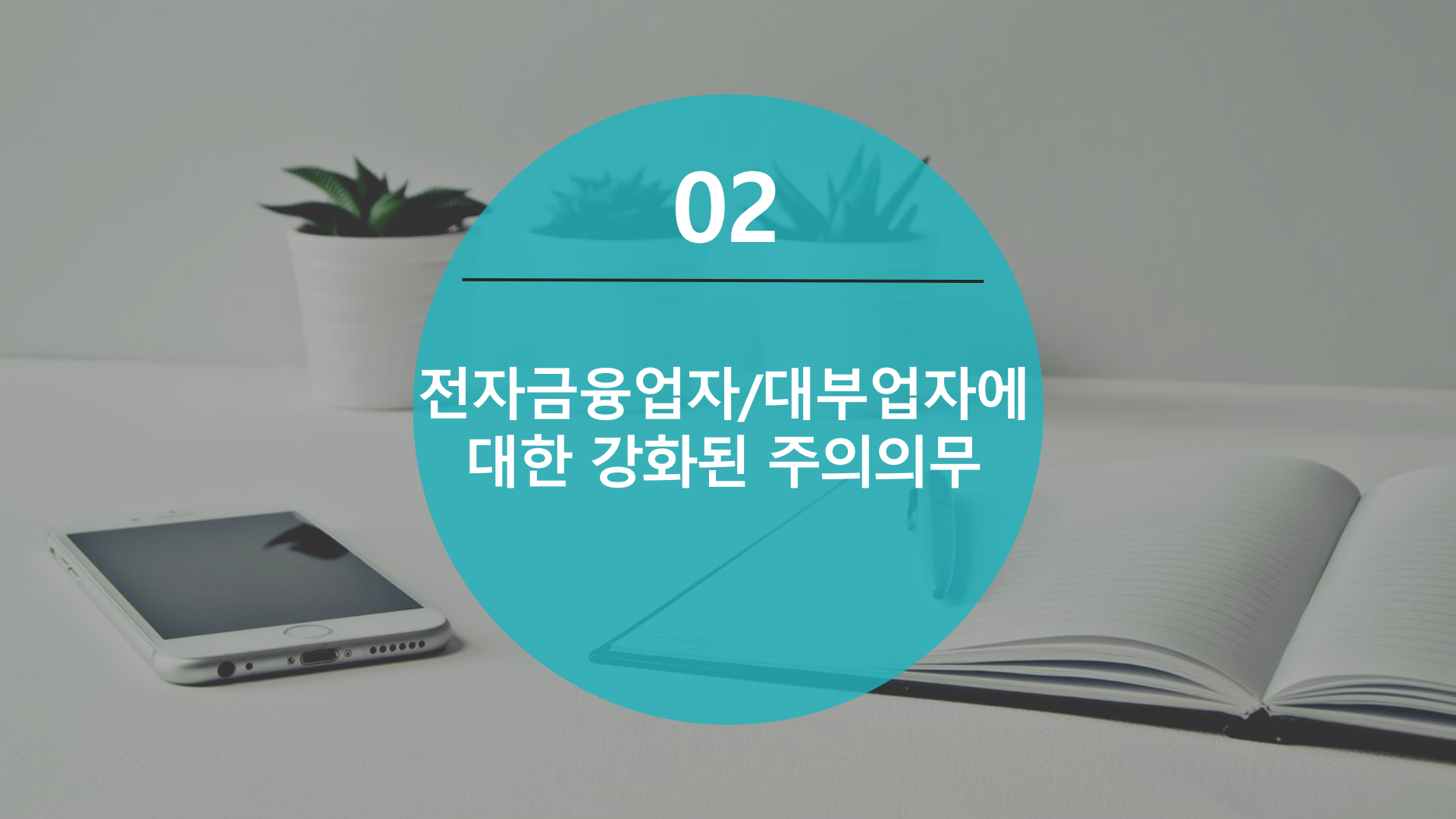
환전업자에 대한 검사 강화

- 환전규모, 우범도 등을 고려한 업군별 맞춤형 검사 실시
 - ✓ 25년 관세청 환전검사 개편 방향에 따라 온라인·무인, 카지노, 대면환전소 등 업군별 RBA 기반 검사 추진
 - ✓ 불법자금 송금, 자금세탁 연루 가능성이 높은 우범 대면환전소는 위험분석을 통해 고강도 환전검사 실시
 - ✓ 환전규모가 크고 체계적인 내부통제시스템을 갖춘 카지노 및 온라인·무인 환전영업자는 3년 주기 실시 검사 실시
- 우범환전소 일소를 위한 정보 입수 강화
 - ✓ 국정원, 검찰, 금융권 등 유관기관과 범죄수익금의 자금세탁, 환치기 등 불법행위 정보교류 및 공동 단속 활성화

사례연구 - 환전영업자

- 정부의 조사에 따르면 현재 우리나라 전체 환전상의 60% 이상은 수도권에 밀집해 있고, 영세 환전상을 위주로 외국인 근로자의 불법 송금, 범죄자금 송금, 밀수출 자금세탁 등 불법거래 창구로 활용되고 있음
- 환치기를 이용한 불법 외환거래 사례
 - ✓ 해외 원정도박을 위하여 도박자금의 현지조달을 하는 경우, 국내에서 국내 환치기업자에게 도박자금을 송금하고 해당 금액을 현지에서 국외 환치기업자(환전업자)를 통해 외화로 받아 원정도박을 하는 경우가 발각된 경우가 종종 있음

환전업자에 대한 규제강화와 더불어 환전업자와 거래하는 금융회사의 주의의무 역시 강화가 필요함



02

전자금융업자/대부업자에 대한 강화된 주의의무

2 전자금융업자에 대한 강화된 주의의무

전자금융업의 개요

- 전자금융거래법에 따라 금융위로부터 허가·등록을 받은 총 5개의 업종이 존재함(전자화폐업, 전자자금이체업은 현재 허가·등록업체가 없음)

종류	등록업체 수(2026년 2월 현재)	
선불전자지급수단 발행업	119	241개 업체가 중복 업무를 취급함
직불전자지급수단 발행업자	35	
전자지급결제대행업(PG업)	190	
결제대금예치업(ESCROW)	48	
전자고지결제업(EBPP)	18	

2 전자금융업자에 대한 강화된 주의의무

전자금융업자의 자금세탁 리스크

- 전금업자는 은행에 준하는 자금이체 기능을 보유하고 있는 반면 금융결제공동망에 포함되지 않고 회사별 자체망을 이용하여 선불전자지급수단('머니') 이동하여 자금 추적이 어려움
 - ✓ 특히, 가상계좌, 현금·상품권 입출금, 머니 전환, 분산거래, 해외거래, 위장가맹점 결제 등은 자금흐름 추적을 더 어렵게 함
- 선불전자지급수단의 법상 '보유한도'는 최대 200만원이나, '거래한도'는 별도로 정한 바가 없어 충전과 양도 거래를 반복할 경우 무제한의 자금이체 가능
- 전자금융거래는 실명계좌가 아닌 CI(온라인 개인식별코드) 기반이며, 대부분 고객이 비대면 거래 방식을 사용하고 무기명 고객도 있어 자금세탁 위험성이 높음

전자금융업자의 유의사항

- 최근 보이스피싱 사기사건 증가, 마약거래 대금 결제 등 다양한 자금세탁 리스크가 증가되고 있고, 전자금융업자의 거래규모가 급속도로 증가함에 따라 전자금융 업체에 대한 자금세탁방지 검사가 실시되고 있음
 - ✓ 특히, PG업자에게 제공되는 가상계좌를 이용한 자금세탁행위가 증가함에 따라 은행의 주의의무도 강화되어야 함
- 전자금융업의 주요 자금세탁방지 내부통제 미흡사항에 대해 간담회 등을 통해 자율 시정토록 하고, AML 점검·검사를 실시하여 지속적 개선 유도
 - ✓ 전사적 자금세탁위험평가 설계·운용 및 전담조직의 전문성 및 규모 등, 고객위험평가 모형 설계·운용 등, 의심거래 보고여부 검토 및 보고체계 수립·운용 등 미흡
- 전자금융업자의 고객확인 의무 면제
 - ✓ 무기명 선불전자지급수단 발행 시 면제하는 고객확인의 경우는 일반적인 고객확인에 대한 것이고, 고객이 자금세탁행위 우려가 있는 경우 강화된 고객확인 대상인 경우 고객확인 의무가 면제되지 않는다는 점에 유의

2 전자금융업자에 대한 강화된 주의의무

전자금융업자 등록현황(금융감독원)

[파인\(FINE\)이란?](#)[금융상품 정보](#)[금융회사 정보](#)[내 돈 관리](#)[신고·상담·자문 서비스](#)[슬기로운 금융생활 길라잡이](#)

금융회사 정보

금융회사 핵심경영지표

제도권 금융회사 조회

대부업체 조회

e-클린보험서비스

소액해외송금업자

유사투자자문업자

금융상품판매대리·중개업자(대출성

등록현황 조회



[home](#) > [금융회사 정보](#) > [전자금융업](#) > [등록현황 조회](#)

전자금융업 등록 및 말소 현황(2026.2.5.)					
작성일	2023-03-15 09:35	작성자	김영문	조회수	103290
첨부파일	• 전자금융업 등록 및 말소현황_20260205_게시용.xlsx				
2026년 2월 4일 현재 전자금융업자 241개사(410개 업종)					
(선불 119개사, 직불 35개사, PG 190개사, ESCROW 48개사, EBPP 18개사)					
목록					

이전글	주웨이업 전자금융업 등록 사실 공고
다음글	주로드시스템 전자금융업 등록 사실 공고

대부업자의 개요

- 대부업법상 대부업은 대부업(대부채권매입추심 포함)과 '대부중개업'으로 구분
- 대부업은 해당 지자체에 등록하는 것이 원칙이며, 자산규모·영업범위 등 일정 조건에 따라 금융위에 등록
 - ✓ 금융회사에서 대출이 어려운 저신용자, 금융소외자에게 주로 금융서비스를 제공하고 있음
 - ✓ 전국적으로 2024년말 현재 약 9,600여개의 대부업자가 영업 중
 - ✓ 대부업자는 대부분 소액 신용대출 위주의 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있음
- 대부업자 중 자산규모 500억원 이상인 경우 자금세탁방지 의무가 적용됨(2024년 말 88개 업체)

대부업자 업권별 AML/CFT 취약점 분석

- 일반적으로 대부업은 ML/TF에 이용될 가능성이 낮은 것으로 평가되며, 이는 국내 영업환경에서도 동일한 것으로 보임
 - ① 서비스가 제한적이고,
 - ② 이용금리가 높으며,
 - ③ 평균 대부금액이 10백만으로 소액인 점 등을 고려할 때 저위험으로 평가하여 왔음
- 대부는 기본적으로 여신전문금융회사의 대출과 동일하므로, 타인 명의 담보거래 및 대위변제, 소규모·신설 법인의 거액대출, 신규 대출 후 단기 상환 등을 통해 자금세탁 가능
- 비대면·온라인 중심 영업환경에 따라 온라인 대부중개사이트를 통한 불법사금융 연계, 개인정보 유출·불법유통 피해 증가
- 다른 대부업자 및 여신금융기관으로부터 대출채권을 양수받아 추심하는 경우 추심업자도 재이행주기 도래시 등 고객확인 의무를 이행해야 하는 점을 인식하지 못하는 경우가 많아 이행 미흡

2 대부업자에 대한 강화된 주의의무

등록대부업 현황(2026년 2월 현재)

등록대부업 현황(2026년 2월 현재)(자료출처 : 금융감독원)

구분	금전대부	채권추심	대부중개	대부중개사이트 영위업	합계 (중복 포함)
업체 수	6,584	969	2,817	0	10,370

등록대부업체 통합조회

담당자 연락처

금융

등록기관 전체 | 금융감독원 | 지방자치단체

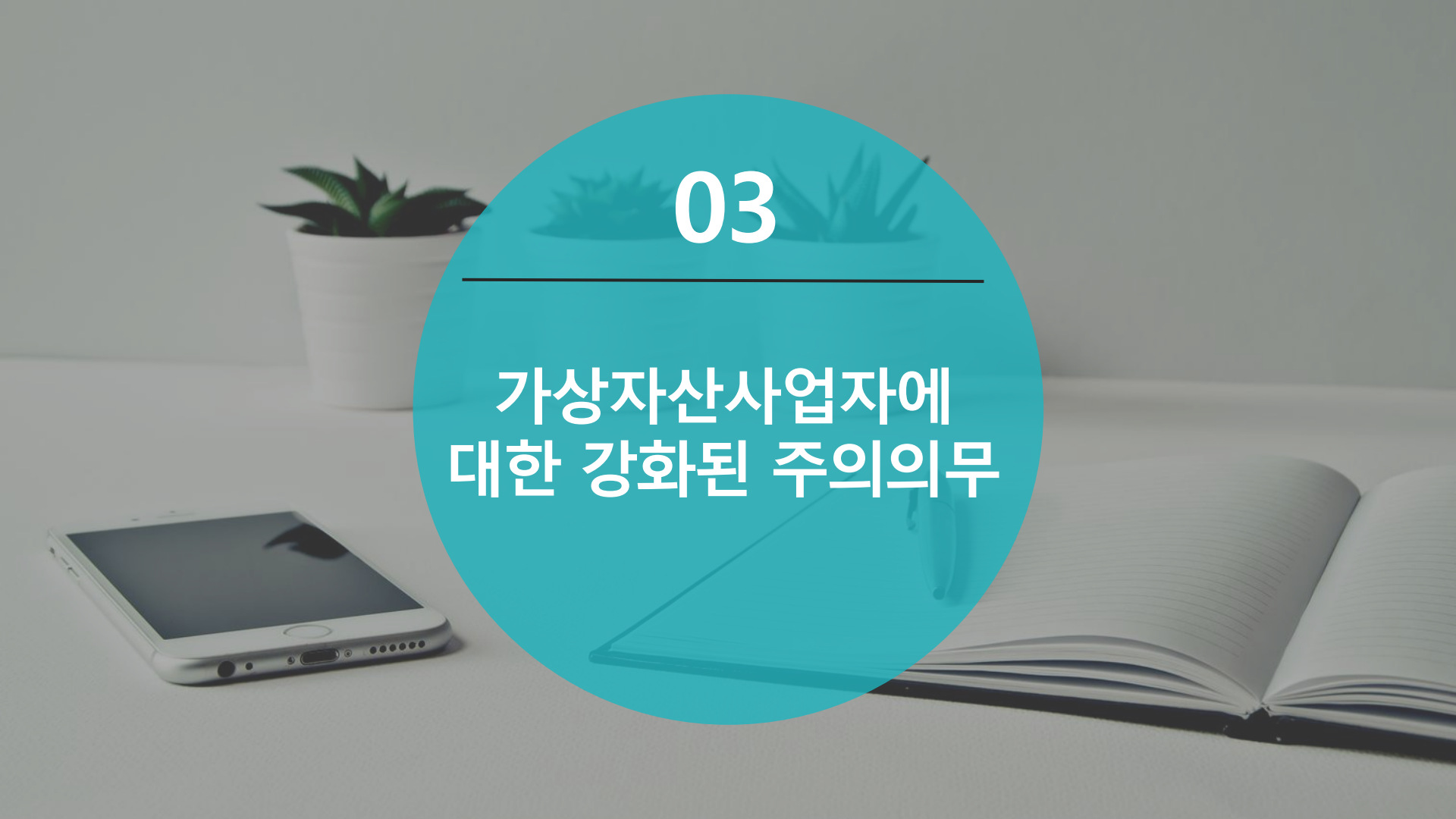
본점여부 전체 | 본점 | 지점

사업내용 ☒ 금전대부 ☒ 채권추심 ☒ 대부중개
☒ P2P연계대부업 ☒ 금전대부(구 P2P연계대부업)
☒ 대부중개사이트영위업

지역선택 전체 시/도 전체 시/군/구 전체 읍/면/동

대부업체 검색

☐ 등록증번호 ☒ 업체명 ☐ 대표자 ☐ 전화번호(~/공백 제외) ☐ 광고용 전화번호(~/공백 제외) ☐ 법인등록번호 ☐ 운영상태



03

가상자산사업자에 대한 강화된 주의의무

3 가상자산사업자에 대한 강화된 주의의무

가상자산사업자란?

- 특정금융정보법은 “가상 자산의 매도·매수, 교환, 이전, 보관 관리, 중개 알선 등의 영업을 하는 자’를 가상자산사업자로 규정
 - ① 가상자산의 매도·매수,
 - ② 다른 가상자산과의 교환,
 - ③ 가상자산 이전행위,
 - ④ 보관·관리,
 - ⑤ ①·② 행위의 중개·알선

<주요 가상자산사업자 예시>

- 가상자산거래업자
- 가상자산 보관관리업자
- 가상자산 지갑서비스업자 등
 - ✓ 사업모델에 따라 영업의 범위는 변경될 수 있음
 - ✓ 단순히 P2P 거래플랫폼이나 지갑서비스 플랫폼만 제공하거나 하드웨어지갑을 제공할 경우에는 사업자에 해당하지 않음
- 2026년 2월 현재 27개사가 신고수리됨**

가상자산 사업자 AML/CFT 취약점 분석

1. 익명성(Anonymity)

- 22년 3월부터 시행된 트래블룰로 인하여 익명 거래의 가능성을 차단하기 위하여 통제하고 있지만, 자금세탁방지에 대한 규제가 약한 역외 거래소로 이동될 경우, 자금 추적에 어려움이 있을 수 있음

2. 역외 거래 가능성(Cross-Border)

- 가상자산은 역외로의 이동이 쉽고 빠르게 이루어질 수 있음. 은행 등이 역외 거래를 하고자 할 때는 외국환거래법에 따른 통제가 적용되는 반면, 가상자산을 통한 역외거래는 이러한 제한 없이 자금 이동이 가능함
- 따라서 범죄자들이 불법 범죄수익을 국내 법집행기관의 추적을 피하고자 가상자산으로 거래할 경우, 다른 국가의 사법당국과의 협업이 이루어지지 않을 경우, 은닉자금을 찾아내는 데에 어려움을 겪게 됨

3. 식별자에 대한 정보 부족(Lack of Identifier)

- 가상자산의 탈중앙화라는 성격으로 인하여 거래에 대한 효과적인 관리감독을 이행하는 데 어려움이 있음. 즉 가상자산 거래의 경우 지갑소유자(Wallet Holder)의 체인거래 정보를 항상 검증하는 것은 무리가 있기 때문임

가상자산 사업자 AML/CFT 취약점 분석

4. 보안취약성(Wallet/Platform Security)

- 지갑 또는 플랫폼 손상 및 암호화폐 도난시 도난당한 암호 화폐를 회수하여 자금세탁에 이용되지 않도록 방지하는 것이 쉽지 않음.
- 특히 최근 언론에서 종종 보도되는 북한이나 러시아의 암호화폐 해킹 가능성에 대한 이슈는 우리나라의 가상자산거래소나 해당 자금을 예치하고 있는 다른 금융회사에 경제제재 리스크를 높게 함
 - ✓ 가상자산거래소의 Hot Wallet에 보유된 가상자산에 대한 해킹은, 가상자산거래소를 이용하는 고객들의 자산에 직접적인 피해를 줄 수 있다는 점에서 보안 취약성 강화를 위한 내부통제 강화가 요구됨
- 2023년 7월 이행된 "가상자산이용자보호법"에 따르면 가상자산사업자는 해킹·전산 장애 등에 대비하여 Hot Wallet의 보유 한도를 제한하고 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립할 것을 요구하고 있음

3 가상자산 사업자에 대한 강화된 주의의무

가상자산 사업자 전제범죄 유형

- 재산국외도피 : 외국환거래법 등을 위반하여 재산을 국외로 이동하거나 국내로 반입해야 할 재산을 국외에 은닉 또는 처분하는 행위
- 조세포탈 : 사업소득이나 부동산 양도대금, 상속·증여 재산 등을 가상자산으로 은닉하여 과세 당국의 추적을 회피하는 행위
- 스캠코인 등 사기 : 가상자산 시장의 시세조종, 허위 공시, 과장 홍보를 통한 대규모 사기 범죄로서 대규모 불법 수익을 창출
- 범죄수익 은닉 : 무통장 송금, 가상화폐 전환, 전자지갑 전송 등 복잡한 자금세탁 경로를 활용하여 마약 거래 등 불법거래의 자금 흐름을 은폐
- 해킹 : 가상자산 거래소 및 관련 시스템에 대한 불법적인 접근(해킹)으로 직접적으로 자산을 탈취하는 행위

3 가상자산 사업자에 대한 강화된 주의의무

가상자산 사업자의 자금세탁방지 의무

1. 기본적인 자금세탁방지 의무(고객확인, 의심거래보고 등) 준수
2. 고객별로 거래내역을 분리하여 보관
3. 고객 예치금을 고유재산과 분리하여 관리
4. 신고·변경신고 의무를 이행하지 않은 가상자산사업자와는 영업을 목적으로 거래하지 않을 것,
5. 다크코인 취급 제한,
6. 오더북 공유 제한 등 자금세탁방지 의무 이행을 위한 조치 이행
7. 트래블룰 준수(가상자산 이전시 정보제공의무)
 - 가상자산사업자는 다른 가상자산사업자에게 1백만원 상당 이상의 가상자산을 이전하는 경우 가상자산의 이전과 함께 송금인과 수취인의 실명, 가상자산주소 등 고객정보를 의무적으로 제공하여야 하며, 수집된 송·수신인의 정보를 거래관계가 종료된 때부터 5년간 보존하여야 함

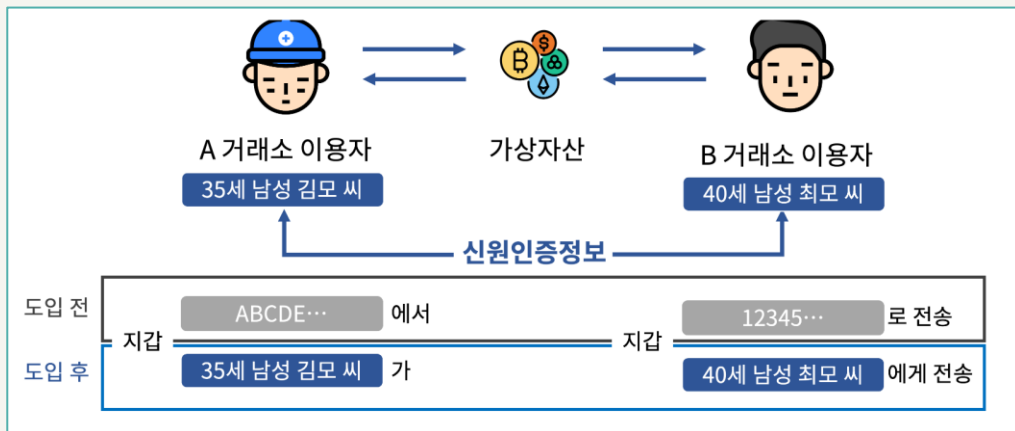
가상자산 사업자의 자금세탁방지 의무

8. 임직원 등에 추가조치를 마련
 - 가상자산거래소 내부의 특수관계인들에 의한 시세조작, 미공개 정보 이용 등 불공정거래행위를 예방하기 위하여 이상거래 모니터링을 수행하여야 하며 ML/TF 행위를 효율적으로 방지하기 위하여 임직원 등에 대하여 다음의 거래를 제한하기 위한 조치를 마련하여야 함
 - ✓ 가상자산사업자/가상자산사업자 본인의 특수관계인이 발행한 가상자산의 매매/교환을 중개/알선/대행하는 행위
 - ✓ 가상자산사업자의 임직원이 해당 가상자산사업자를 통해 가상자산을 매매하거나 교환하는 행위
 - ✓ 가상자산사업자가 가상자산의 매매/교환을 중개/알선/대행하면서 실질적으로 그 중개/알선/대행의 상대방으로 거래하는 행위

3 가상자산 사업자에 대한 강화된 주의의무

트래블 Rule 이란?

- 트래블룰(코인실명제)은, 디지털자산 시장의 투명성을 위하여 도입된 제도로 가상자산사업자는 디지털자산 송수신자 이름, 전송 내역 등을 기록
- 현행법상 국내 사업자간 이전에 대해서만 트래블룰이 적용됨. 다만, 가상자산 사업자 자체적으로 해외사업자 또는 개인지갑 등에 대한 외부 이전은 송·수신인이 동일하고 본인인증 등을 거쳐 지갑주소 등을 사전에 등록한 경우 출고해주는 화이트리스트 제도를 도입



<출처 : 업비트>

3 가상자산 사업자에 대한 강화된 주의의무

신용카드를 이용한 가상자산 구매 금지

- 금융위는 여신전문금융업법 시행령 개정을 통해 2024년 1월부터 해외거래소에서 가상자산을 카드로 구매하는 것이 법으로 금지함.
- 국내 가상자산거래소는 특정금융정보법의 적용을 받아 실명 확인이 가능한 입출금 계정을 통해서만 금전과 가상자산 간 거래가 가능함.
- 그러나, 해외 가상자산거래소에는 해당 규정 적용이 어려워 국내 카드사들은 해외 가상자산거래소 카드 결제가 일어나면 개별적으로 차단해왔고, 카드사 간 해당 정보를 상호 공유하는 방식으로 카드결제 지원을 중단하였음. 금융당국은 주식 등 금융투자상품, 사행행위, 환금성 상품과 동일하게 가상자산을 카드 결제 금지대상에 포함하고 국제브랜드사 협조 근거를 마련하여 외화유출과 자금세탁 방지 등을 강화하고 있음.
- 따라서 카드사들은 해외가상자산거래소에서 신용카드가 이용되지 않도록 거래모니터링을 강화하여야 함

법인에 대한 거래 허용 – 가상자산 거래지원 모범사례

비영리법인 가상자산 현금화 가이드라인

- 가상자산 매각 가능 비영리법인의 요건을 충족하여야 함
 - ① 법인세법상 특례·일반기부금 단체에 해당할 것,
 - ② 외부감사 대상으로서 최근 3년간 감사의견 "적정"일 것,
 - ③ 최근 3년간 국세기본법상 불성실기부금수령단체에 해당하지 않을 것,
 - ④ 설립일로부터 "5년 이상" 경과하였을 것

은행 및 가상자산거래소의 역할

- 은행은 비영리법인의 가상자산 실명계정 연결 신청 시점에 비영리법인 요건 충족 여부 및 가상자산 기부 관련 내부통제기준 마련 여부를 심사 해야 함
- 가상자산거래소는 비영리법인의 가상자산 현금화 시점에 가상자산 기부 상세 내역 및 현금화 내역 일치 여부 등을 점검해야 함.
- 은행 및 가상자산거래소는 비영리법인에 자료 제출을 요구할 수 있고, 자료 제출 거부 시 실명계정 연결 거부, 실명계정을 통한 입출금 제한 등의 조치를 할 수 있음

3 가상자산 사업자에 대한 강화된 주의의무

법인에 대한 거래 허용 – 가상자산 거래지원 모범사례

가상자산사업자 가상자산 매도 가이드라인

- 매도 허용 대상 및 요건 : 1) 법인세 등 세금 납부, 2) 인건비 등 운영 경비 충당, 3) 기타 법정 의무 채무불이행의 명백한 우려가 있는 경우 등에 한하여 허용됨
- 매도 대상 : 국내 원화거래소(5사)의 각 시가 총액의 반기별 종합 상위 20개 종목 중 3개 이상의 원화거래소에서 거래지원 중인 종목
- 매도 방법 : 이사회 결의를 거쳐 매도 계획을 공시한 날로부터 3개월 이내 매도가 완료되어야 하고, 2개 이상 원화거래소에 분산 매도하여야 하며(자기 거래소 매도 불허), 매도 개시 전 매도 가능한 물량, 호가 등을 제한함
- 내부통제 절차 : 매도계획서를 작성하여 준법감시인에게 보고 후 이사회 안건을 상정하고, 그 후 이사회 승인·의결한 매도계획에 따라 매도사업자의 소관부서가 독립적으로 매도를 실행. 매매결과 보고서와 자금사용내역을 작성하고, 준법감시인 등의 검토를 거쳐 그 결과를 이사회에 보고함
- 공시 : 매도사업자는 매도 전후해 관련 내용을 공시 플랫폼에 공시

금융위원회는 상장법인 및 전문투자자로 등록한 법인에 대한 실명계좌 발급 방안도 추진할 예정임



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 소액해외송금업자/환전업자의 ML리스크를 설명할 수 있다.
- ▶ 전자금융업자/대부업자의 ML리스크를 설명할 수 있다.
- ▶ 가상자산사업자의 ML리스크를 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객확인제도(6)
- 특수 유형(1)